

Datenschutz-Information

Information nach Art. 13 DSGVO für Patientinnen und Patienten — zum Aushändigen beim ersten Termin.

MUSTER-VORLAGE — KEINE RECHTSBERATUNG

Diese Vorlage ist eine unverbindliche Orientierung, kein geprüftes Rechtsdokument. Vor der ersten Verwendung von einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt oder dem Rechtsservice deines Berufsverbands prüfen und an deinen Einzelfall anpassen lassen.

1 · Wer die Daten verarbeitet

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten im Sinne der DSGVO ist:

Name, Anschrift, Telefon und E-Mail der Behandlerin / des Behandlers:

2 · Welche Daten ich verarbeite

- Stammdaten: Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
- Gesundheitsdaten: Anamnese, Befunde, Behandlungsziele, Behandlungsverlauf, ärztliche Verordnungen und Arztberichte, soweit sie mir vorliegen.
- Abrechnungsdaten: erbrachte Leistungen, Termine, Rechnungs- und Zahlungsdaten.

3 · Zweck und Rechtsgrundlage

Ich verarbeite Ihre Daten, um Sie physiotherapeutisch zu behandeln, den Verlauf zu dokumentieren und meine Leistungen abzurechnen.

- Für die Behandlung und deren Dokumentation: Art. 9 Abs. 2 lit. h DSGVO in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. b BDSG (Gesundheitsvorsorge und Behandlung).
- Für den Behandlungsvertrag und die Abrechnung: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Erfüllung eines Vertrags).
- Für gesetzliche Aufbewahrungspflichten: Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

4 · Woher die Daten kommen

In der Regel erhalte ich die Daten unmittelbar von Ihnen. Zusätzlich können Daten aus einer ärztlichen Verordnung oder aus Berichten stammen, die Sie mir übergeben oder die mir mit Ihrer Einwilligung übermittelt werden.

5 · Wer die Daten erhält

Ihre Daten bleiben grundsätzlich bei mir. Eine Weitergabe erfolgt nur, soweit Sie ausdrücklich eingewilligt haben oder eine gesetzliche Pflicht besteht, zum Beispiel an:

- behandelnde Ärztinnen und Ärzte, wenn Sie einem Austausch zustimmen,
- Ihre private Krankenversicherung oder Beihilfestelle, wenn Sie die Rechnung dort einreichen,
- mein Steuerbüro und das Finanzamt im Rahmen der steuerlichen Pflichten, beschränkt auf Rechnungsdaten.

Als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut unterliege ich zusätzlich der beruflichen Schweigepflicht. Diese gilt unabhängig von der DSGVO.

6 · Wie lange die Daten gespeichert werden

Die Behandlungsdokumentation bewahre ich mindestens zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung auf (§ 630f Abs. 3 BGB). Bei minderjährigen Patientinnen und Patienten beginnt diese Frist entsprechend später. Für Rechnungsunterlagen gelten die steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen von bis zu zehn Jahren (§ 147 AO).

7 · Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht auf:

- Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO),
- Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO),
- Löschung, soweit keine Aufbewahrungspflicht entgegensteht (Art. 17 DSGVO),
- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
- Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
- Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),
- Widerruf einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft.

Außerdem können Sie sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde beschweren. Zuständig ist die Behörde des Bundeslandes, in dem ich meine Tätigkeit ausübe:

Zuständige Aufsichtsbehörde (Land, Anschrift):

8 · Freiwilligkeit

Die Angabe Ihrer Daten ist freiwillig. Ohne die für Anamnese, Behandlung und Dokumentation erforderlichen Angaben kann ich Sie allerdings nicht fachgerecht behandeln.

9 · Kenntnisnahme

Hiermit bestätige ich, dass ich diese Datenschutz-Information erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift Patient:in bzw. gesetzliche Vertretung